

개 선 요 구 / 권 고

1. 제 목 : 「정관」, 「취업규칙」 및 내규 정비 필요
2. 대상기관 : (주)캠코씨에스
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코씨에스는 주식회사의 근본 규칙에 해당하는 ①「정관」과 근로자의 근로조건과 복무규율을 정한 ②「취업규칙」 및 회사의 운영, 기본방침, 업무절차에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범인 ③내규를 제정하여 운영하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정관」은 주식회사의 근본 규칙이므로 「정관」은 「상법」에 따라 정확하게 작성하는 것이 타당하다.

「근로기준법」 제93조에 따르면 사용자는 근로자의 모성 보호 및 일·가정 양립 지원에 관한 사항 등 해당 사업 또는 근로자 전체에 적용될 사항에 관한 「취업규칙」을 작성하도록 되어 있고, 같은 법 제96조 제1항에 따르면 「취업규칙」은 단체협약과 어긋나서는 아니 된다고 되어 있으며, 제2항에 따르면 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다고 되어 있다.

한편, 공사가 100% 출자하는 등 공공부문 예산으로 설립된 (주)캠코씨에스는 모회사에 준하는 공정성과 투명성이 요구되므로 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회에서 부패방지를 위하여 권고한 제도개선 사항을 내규에 반영하는 것이 타당하다.

또한, 회사의 중요업무에 관하여 관련 기준이 없는 경우 그 적용에 혼란을 가져 올 수 있으므로 내규를 추가하는 것이 타당하다.

따라서, (주)캠코씨에스의 「정관」, 「취업규칙」 등의 내규가 「상법」 등 법령 및 단체협약 등과 어긋나거나 누락되어 업무 상 혼선을 초래할 우려와 (주)캠코씨에스 근로자의 부패행위를 방지하기 위하여 「정관」, 「취업규칙」 등의 내규를 정비하여 운영하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 「정관」 정비 필요

「상법」 제289조 제1항에 따르면 주식회사의 목적은 「정관」의 절대적 기재사항이므로 누락되지 않아야 하는데도 (주)캠코씨에스에서 수행하고 있는 ‘스캔센터 운영 업무’가 「정관」 제2조의 목적에서 누락⁸⁾되어 있는 것으로 확인되었다.

또한, 「상법」 제447조의3에 따르면 이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 재무제표 및 영업보고서(이하 “재무제표 등”이라 한다)를 감사에게 제출

8) 「상법」 제635조 제1항 제9호에 따르면 정관에 적을 사항을 적지아니하거나 부실하게 적은 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

하여야 하고, 같은 법 제447조의4에 따라 감사는 재무제표 등의 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 이사에게 제출하도록 되어 있으나

(주)캠코씨에스 「정관」 제43조 제2항에는 “감사는 정기주주총회일 2주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출”하도록 되어 있어 만약 대표이사가 정기주주총회일 8주 전에 감사에게 재무제표 등을 제출할 경우 감사가 정기주주총회일 2주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하면 「정관」에는 저촉되지 않으나 재무제표 등의 서류를 받은 날로부터 6주 후 감사보고서를 이사에게 제출하게 되므로 「상법」에서 정한 기한을 미준수하는 상황이 발생하는 등

(주)캠코씨에스 「정관」이 「상법」에 부합되지 않아 업무상 혼란을 가져올 개연성이 높은 것으로 확인되었다.

(2) 「취업규칙」 정비 필요

i) 법령과 불일치한 「취업규칙」

「근로기준법」 제46조 제1항에 따르면 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70이상을 지급하여야 된다고 되어 있는데도, (주)캠코씨에스 「취업규칙」에는 해당 내용이 누락되어 있었다.

또한, 남녀고용평등법이 감사대상기간인 2021. 5. 18. 개정(2021. 11. 19. 시행)되어 남녀고용평등법 제19조 제1항에 따라 임신중인 여성근로자가 모성을 보호하기 위해 육아휴직을 신청하는 경우 이를 허용하여야 하는 조항이 추가되었으므로 (주)캠코씨에스는 해당 내용을 「취업규칙」에 반영하는 것이 타당하다.

따라서 [별표 2] “법령과 불일치한 「취업규칙」 조항 현황”과 같이 「근로기준법」 및 남녀고용평등법의 중요 내용과 불일치한 「취업규칙」 조항 11건은 법령에 맞게 개정 및 추가할 필요가 있다.

ii) 단체협약과 불일치한 「취업규칙」

(주)캠코씨에스 단체협약서 제42조에 따르면 회사는 직원의 자녀 사망 시 5일의 경조휴가를 부여한다고 되어 있고, (주)캠코씨에스 「인사규정」 제31조 제1항 제7호에는 자녀 사망 시 5일의 청원휴가를 허가한다고 되어 있는데도, (주)캠코씨에스 「취업규칙」 제22조 제1항 제7호, 「경조사 세칙」 제5조 및 같은 세칙 ‘별표 1’에 따르면 자녀 사망 시 2일의 경조사휴가를 부여하는 것으로 되어 있는 등

[별표 3] “단체협약서와 불일치한 「취업규칙」 조항 현황”과 같이 단체협약서와 「취업규칙」이 불일치한 5건이 확인되었는데,

「근로기준법」에서 「취업규칙」은 단체협약과 어긋나서는 아니 된다고 되어 있고, 단체협약서 우선 적용⁹⁾으로 효력 없는 「취업규칙」 조항이 사정을 모르는 근로자에게 그대로 적용되는 등 혼란을 방지하고 내부통제를 강화하기 위해서는 단체협약서와 불일치한 조항은 취업규칙에 반영하는 것이 타당하다.

(3) 내규 정비 필요

i) 국민권익위원회 제도개선 권고대상인 내규

국민권익위원회의 2020. 10월 ‘공직유관단체의 성과급·명예퇴직수당 지급관행 개선’에 따르면 중징계 처분 등을 받은 자에 대하여 성과급

9) 단체협약서 제1조에 따르면 단체협약이 정한 기준은 단체협약, 취업규칙, 근로계약 중 가장 유리한 조건을 적용한다고 되어 있음

지급을 금지하도록 권고하고 있는데 (주)캠코씨에스에는 해당 내용이 포함된 내규가 없는 등

[표 3]과 같이 국민권익위원회 권고사항 반영이 필요한 2건이 확인 되었으므로 이를 내규에 반영하는 것이 타당하다.

[표 3] 국민권익위원회 권고사항

국민권익위원회	내 규	비 고
[공직유관단체의 성과급·명예퇴직수당 지급관행 개선('20. 10월)] - 중징계 처분 등을 받은 자에 대한 성과급 지급금지 및 규정 마련 권고	-	해당내용 없음
[공직유관단체의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고('16.12월)] - 공무원 징계수준*과 유사 수준으로 징계양정기준 마련 권고 * 성폭력의 경우 비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우 : <u>파면-해임</u>	- 성범죄 관련 징계양정기준은 있으나* 강화필요 - 음주운전에 대한 징계기준 없음 * 성폭력의 경우 비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우 : <u>정직</u>	징계수준 강화필요

ii) 제정이 필요한 내규

내규는 회사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범이므로 중요업무에 관한 규범·기준은 내규로 제정하여 업무를 수행하는 것이 타당한데도 (주)캠코씨에스는 '내규관리', '계약사무', '차량관리', '개인·신용정보 보호', '임원 복지', '법인카드 사용'에 관한 내규가 없는 것으로 확인되었다.

따라서, 제정이 필요한 내규는 추가하는 것이 타당하다.

[소관부정 의견] (주)캠코씨에스는 감사결과에 이견을 제시하지 않았고, 정관, 취업규칙 및 내규 등을 제·개정 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코씨에스 대표이사는 법령에서 정한 바와 어긋나거나 누락된 「정관」, 「취업규칙」을 개정하고, 누락된 내규를 제정하여 실제 업무 처리에 혼란을 초래하는 것을 방지하도록 내부 기준을 합리적으로 개선하고, (개선)

단체협약과 「취업규칙」의 일치를 통해 내부통제를 강화하도록 단체협약의 내용과 다른 「취업규칙」 조항의 시행 가능성을 검토하여 상시 시행이 가능한 조항은 단체협약과 동일하게 개정하고, 국민권익위원회가 권고한 사항을 검토하여 내규에 반영하시기 바랍니다. (권고*)

* 본 건 조치요구는 개선 요구할 사항이나, 단체협약의 경우 향후 기존의 조합원이 과반수가 되지 않아 비조합원이 해당 단체협약의 적용대상이 되지 않는 경우가 발생할 수 있으므로 단체협약과 「취업규칙」이 일치하지 않는 조항 중 (주)캠코씨에스에서 상시 시행이 가능한 조항만 「취업규칙」에 반영하도록 권고하고자 함

[별표 2] 법령과 불일치한 「취업규칙」 조항 현황(총 11건)

법 조항*	취업규칙 중 관련 조항	비 고**
「근로기준법」 4건		
제46조(휴업수당) ① 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다...(생략)	-	해당내용 없음
제64조(최저 연령과 취직인허증) ① 15세 미만인 사람(「초·중등교육법」에 따른 중학교에 재학 중인 18세 미만인 사람을 포함한다)은 근로자로 사용하지 못한다.	-	해당내용 없음
제69조(근로시간) 15세 이상 18세 미만인 사람의 근로시간은 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하지 못한다. 다만, 당사자 사이의 합의에 따라 1일에 1시간, 1주에 5시간을 한도로 연장할 수 있다.	제16조 ① (생략) 단, 18세 미만 직원은 1일 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 직원의 동의하에 실시할 수 있으며...(생략)	해당내용 없음
제74조(임산부의 보호) ⑨ 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다...(생략)	-	'21. 5. 18. 개정사항 반영필요
「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 7건		
제19조 (육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를... (생략)	제14조 ① 회사는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀... (생략)	'21. 5. 18. 개정사항 반영필요
제18조의2 (배우자 출산휴가) ③ 배우자 출산휴가는 근로자의 배우자가 출산한 날부터 90일 이 지나면 청구할 수 없다. ④ 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.	제30조 5. 배우자 출산휴가 : 배우자의 출산일로부터 30일 이내 에 휴가를 신청하는 경우 10일 이내 -	내용 불일치하거나 해당내용 없음
제18조의3 (난임치료휴가) ① 사업주는 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로... (생략)	제30조 8. 난임치료휴가 : 직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 신청하는 경우 연간 3일 이내	해당내용 없음
제19조의4 (육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 근로자는 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.	제27조 ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. (※ 다만, 해당 조항은 2021. 10. 25. 대전지방법 고용노동청에서 실시한 노동관계법 위반 점검에 따른 시정지시로 2021.11.1. 「취업규칙」을 통하여 반영되었음)	해당내용 없음

제16조의2(가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 신청 등) 제16조의3(가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 허용 제외) 제16조의4(가족돌봄휴직 신청의 철회 등) 제16조의5(가족돌봄휴직의 종료)	-	해당내용 없음***
제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ④ 2. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일 <u>[제3호에 따라 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일]...</u> (생략)	제31조 ④ 2. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일로 하며...(생략),	해당내용 없음
제19조의4(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 근로자는 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. <u>이 경우 임신 중인 여성 근로자가 모성 보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 아니한다.</u>	제38조 (생략) 3. 육아휴직의 분할 사용(1회만 할 수 있다)	'21. 5. 18. 개정사항 반영필요

* 관련 조항만 기재 함

** 「취업규칙」 기준으로 작성

*** (주)캠코씨에스 「취업규칙」 상 ‘육아휴직’ 등 다른 휴직에 대한 조항에서는 신청, 종료 등 필요한 사항에 대해서는 「남녀고용평등 및 일가정 양립지원에 관한 법률」 시행령에 따른다고 각각 기재되어 있으나 ‘가족돌봄휴직’에 대해서는 해당 내용이 누락되어 있음

[별표 3] 단체협약서와 불일치한 「취업규칙」 조항 현황(총 5건)

단체협약서*	취업규칙 중 관련 조항	비 고**
제42조(경조휴가) 11. <u>자녀 사망 : 5일</u> (50만원...(생략) 12. 자녀의 배우자 사망 2일(생략) ※ 「인사규정」 청원휴가와 동일 13. <u>본인 및 배우자의 형제자매(3일)</u> ※ 「인사규정」 청원휴가와 동일 및 형제자매의 배우자 사망(1일)	제22조 ① (생략) 유급의 경조사휴가를 부여한다. 7. <u>자녀</u> 또는 그 자녀의 배우자의 <u>사망:2일</u> ※ 「경조사 세칙」 경조휴가와 동일 8. <u>본인 · 배우자의 형제자매 사망:1일</u> ※ 「경조사 세칙」 경조휴가와 동일	내용 불일치
5. <u>본인 회갑 : 1일</u>	-	해당내용 없음
제42조(경조휴가) 4. <u>배우자 출산:10일 (10만 원)</u> 11. <u>자녀 사망 : 5일(50만 원)</u> 6. <u>본인과 배우자의 직계존속 칠순 또는 팔순 : 1회 한하여 10만 원</u> 14. <u>본인 생일 : 5만 원 상품권</u> 15. <u>창립기념일 : 5만 원 상당의 선물</u> 16. <u>노동절 : 5만 원 상당의 선물</u>	(※ 다만, 「경조사세칙」 별표1에는 <u>배우자 출산시 0원, 자녀 사망시 20만 원으로 되어 있고, 기타(칠순, 생일, 창립기념일, 노동절) 내용은 없음</u>)	해당내용 없음
제43조(병가) ① 회사는 직원이 업무 외 질병, 부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 <u>연간 15일</u> 을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 병가기간은 무급으로 하며,...(생략) ② 상해나 질병 등으로 병가 사용시에는 <u>1주 미만시에는 의사소견서를 제출하고, 1주 이상시에는 의사의 진단서를 제출해야 한다</u>	제24조 ① 회사는 직원이 업무 외 질병 · 부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 <u>연간 60일</u> 을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 병가기간은 무급으로 한다. ② 상해나 질병 등으로 1주 이상 계속 결근 시에는 검진의사의 진단서를 첨부하여야 한다.	내용 불일치

* 관련 조항만 기재 함

** 「취업규칙」 기준으로 작성